



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 48 del 2023, proposto dalla sig.ra Yueyang Zhang, titolare della omonima impresa individuale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv.to Pier Vettor Grimani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Santa Croce n. 466/G;

contro

il Comune di Venezia, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Federico Trento e Silvia Privato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

il Ministero della Cultura, e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante *pro tempore*, entrambi non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Arton Smajli, rappresentato e difeso dall'avv.to Pier Vettor Grimani, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Santa Croce n. 466/G;

per l'annullamento

- della deliberazione della Giunta Comunale di Venezia n. 167 del 28.7.2022;
- dell'art. 5 del regolamento comunale COSAP – Canone di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Venezia n. 35 dell'8 marzo 1999, come successivamente modificato e integrato in particolare con deliberazione del Consiglio Comunale di Venezia n. 15 del 26 febbraio 2016;
- del verbale della conferenza di servizi decisoria del 24 giugno 2022;
- del regolamento del Canone Unico Patrimoniale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Venezia n. 9 del 4 marzo 2021;
- del provvedimento prot. 2022/591429 del 21 dicembre 2022, con il quale il Dirigente dell'Area Servizi al Cittadino e Imprese e Qualità della Vita del Comune di Venezia ha respinto la domanda di occupazione di suolo pubblico presentata dalla ricorrente il 2 maggio 2022;
- di ogni altro atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2025 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La sig.ra Yueyang Zhang è titolare di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande in Venezia, nel sestiere di Cannaregio n. 4265-71-72. L'esercizio commerciale era privo di plateatico fino a quando, secondo la ricostruzione della sig.ra Yueyang, a seguito dell'emergenza sanitaria

connessa al *virus* della Sars Cov-2, il Comune di Venezia le avrebbe concesso, in via transitoria e in deroga alla regolamentazione vigente, di poter occupare l'area pubblica antistante al proprio locale per una superficie di 12,34 mq. In prossimità della presunta scadenza del titolo concessorio la titolare, con istanza del 28.4.2022, ha chiesto al Comune di Venezia di poter trasformare la concessione temporanea e straordinaria di suolo pubblico da concessione "emergenziale" a concessione "ordinaria". Sennonché con la d.G.C. n. 167 del 28.7.2022 l'Amministrazione comunale ha revisionato i c.d. "pianini", tra cui quello della "Strada Nova Est" ove sorge il locale commerciale, senza prevedere il plateatico della sig.ra Zhang, venendo esso a collocarsi nelle immediate adiacenze della chiesa di Santa Sofia. E per queste ragioni l'istanza è stata rigettata.

2. La sig.ra Zhang ha indi contestato gli atti in epigrafe promuovendo il ricorso in esame, affidato a tre motivi così rubricati: "*1) Violazione degli artt. 7 e 10 bis L. 7.8.90 n. 241. Violazione del principio di trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione; 2) Violazione dell'art. 3 L. 7.8.90 n. 241. Eccesso di potere per genericità e perplessità. Eccesso di potere per difetto di accertamento e di motivazione; 3) Violazione degli artt. 3 e 10 bis L. 7.8.90 n. 241. Eccesso di potere per difetto di motivazione*".

In sintesi la ricorrente ritiene che i provvedimenti comunali siano illegittimi intanto perché non preceduti da un tempestivo preavviso di rigetto, comunicato solo dopo l'approvazione della revisione del pianino e dunque (per così dire) a giochi fatti e senza garantire l'effettiva partecipazione al procedimento della ricorrente. Si aggiunge che il Comune non avrebbe effettuato un'adeguata istruttoria, come emergerebbe dalla difformità tra quanto proposto in sede conferenziale istruttoria (l'accoglimento quantomeno parziale della domanda) e ciò che è stato infine deciso dal Comune (il rigetto integrale). Il tutto senza svolgere sopralluoghi per accertare preliminarmente lo stato di fatto e non tenendo conto del fatto

che la domanda rispettava i criteri regolamentari per l'occupazione di un suolo pubblico già, peraltro, in precedenza concesso con il pianino approvato nel 2009. I provvedimenti impugnati sarebbero carenti anche a livello motivazionale, e questo perché l'Amministrazione non avrebbe tenuto conto delle considerazioni svolte dalla ricorrente sia in sede di presentazione della domanda che nelle osservazioni al preavviso di rigetto, o meglio le avrebbe rigettate con una motivazione solo apparente.

3. Il Comune di Venezia si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità, sotto più aspetti, del ricorso, e contestando in fatto e in diritto le ragioni della ricorrente. Invece il Ministero della Cultura, pur ritualmente notiziato della pendenza del gravame, non si è costituito.

4. Con ordinanza cautelare n. 41/2024 il Tribunale ha respinto la domanda di sospensiva ritenendo assente il requisito del *fumus boni juris*.

5. Veniva poi fissata la camera di consiglio dell'8.5.2025 ai sensi dell'art 72 *bis* del cod. proc. amm., con presa d'atto della permanenza dell'interesse alla decisione.

6. Nell'approssimarsi dell'udienza pubblica del 18.9.2025 la difesa della ricorrente e quella del Comune di Venezia si sono scambiati le memorie conclusive insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni. Con atto di intervento notificato il 17.7.2025 si è costituito in giudizio il sig. Arton Smajli, titolare dell'omonima impresa individuale affittuaria dell'azienda della ricorrente, facendo proprie le censure del ricorso quale successore a titolo particolare della ricorrente, interessato ad ottenere l'occupazione di suolo pubblico già richiesta dalla sig.ra Yueyang Zhang.

7. Alla detta udienza pubblica la causa, dopo la discussione dei legali delle parti, è passata in decisione.

8. I motivi di ricorso non sono fondati, e ciò esime il Collegio dallo scrutinio delle preliminari eccezioni di inammissibilità dell'impugnativa

formulate dal Comune.

9. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 7 e 10 *bis* della L. n. 241/1990, perché a suo dire l'Amministrazione non avrebbe garantito la tempestiva partecipazione del privato al procedimento di revisione dei pianini. Una comunicazione postuma (in particolare) dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di stabilizzazione della ricorrente sarebbe inutile, perché intervenendo all'esito della revisione del pianino non avrebbe potuto scongiurare il rigetto della domanda. Al caso in esame non si applicherebbe l'art. 13 della L. n. 241/1990, che esclude la partecipazione procedimentale nel caso di atti amministrativi generali o di pianificazione, sia perché la domanda di stabilizzazione della ricorrente avrebbe attualizzato un contatto sociale qualificato con l'Amministrazione, imponendo il coinvolgimento del privato istante, e sia perché lo strumento dei pianini non riguarderebbe una pianificazione "normale" ma una sorta di pianificazione attuativa necessitante la partecipazione del privato inciso dai suoi effetti pregiudizievoli.

La censura non è condivisibile.

Questo, in linea generale, per il fatto che i cc.dd. "pianini" sono atti di pianificazione che riguardano la disciplina degli spazi pubblici da assegnare in concessione ai privati ai fini dell'esercizio del commercio. Si tratta dei criteri localizzativi per l'occupazione di suolo pubblico (in questi termini vd. C.d.S., n. 6926/2025). E come più volte già statuito dal Tribunale in decisione di precedenti casi simili (vd. la sentenza n. 598/2019, richiamata dalle pronunce del T.A.R. Veneto n. 453/2024 e n. 226/2023), essendo i "pianini" espressione dell'attività della pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, ad essi si applica l'art. 13 della L. n. 241/1990, che esclude espressamente l'obbligo di comunicazione d'avvio del procedimento. Il Comune di Venezia non era dunque tenuto a notificare la

ricorrente dell'indizione della conferenza dei servizi e del procedimento finalizzato all'approvazione del nuovo atto di pianificazione, che peraltro, secondo la normativa vigente, già vedeva (e ha visto) coinvolte le Associazioni di categoria dei commercianti (in questo senso vd. altresì C.d.S., n. 8256/2019).

È poi da escludere sia che il pianino possa essere assimilato ad un piano urbanistico attuativo e sia che tra la ricorrente e il Comune di Venezia si sia instaurato un contatto qualificato in grado di rendere meritevole di tutela l'affidamento della ricorrente.

Sul primo aspetto il Collegio condivide le conclusioni della pronuncia del Consiglio di Stato n. 6926/2025, che nel confermare la sentenza di questo Tribunale n. 453/2024, intervenuta sulla impugnazione degli stessi provvedimenti qui contestati, ha chiarito che il pianino non può assimilarsi *sic et simpliciter* ad un atto di pianificazione urbanistica attuativa. Difatti esso non è volto, semplicemente, a regolamentare l'assetto edificatorio del territorio comunale, ma l'area pubblica assentibile mediante concessione di suolo pubblico nella misura in cui tale godimento è funzionale all'interesse pubblico stesso.

Quanto invece alla tutela dell'affidamento della sig.ra Yueyang Zhang, il Comune ha addirittura messo in discussione la circostanza a monte che la ricorrente fosse davvero titolare di una concessione temporanea emergenziale passibile di stabilizzazione. In proposito, l'Amministrazione ha affermato che all'istanza del 31.5.2021, a suo tempo presentata dalla ricorrente per ottenere la concessione straordinaria di suolo pubblico a seguito della pandemia da Covid-19, non ha mai fatto seguito il rilascio di alcun titolo formale, e questo per l'incompletezza della relativa domanda (priva di planimetria e relazione tecnica). La ricorrente non ha replicato a questi assunti e a ben vedere né il ricorso né l'istanza di stabilizzazione recano i riferimenti alla concessione di plateatico da stabilizzare, mentre

invece la relazione tecnica allegata alla domanda di stabilizzazione indica la concessione PG 2021/270677 dell'8.6.2021, che invero risulta rilasciata ad altra ditta nemmeno operante nel sestiere di Cannaregio (vd. il doc. 7 dep. dal Comune di Venezia). Dunque la sig.ra Yueyang Zhang non poteva confidare nella 'trasformazione' del titolo da emergenziale ad ordinario per il semplice fatto che non aveva alcun titolo da stabilizzare. E tanto basta ad escludere la fondatezza del rilievo della ricorrente, anche a prescindere dall'ampia discrezionalità che comunque va riconosciuta all'Amministrazione nell'adozione degli atti di pianificazione dell'uso del suolo pubblico.

Da qui la complessiva infondatezza delle doglianze.

10. Il secondo e terzo mezzo, che possono essere trattati congiuntamente riflettendo contestazioni comuni, rilevano una difformità tra la parte istruttoria del verbale della conferenza dei servizi del 24.6.2022 di revisione dei piani, ove sarebbe emersa la possibilità di accogliere almeno in parte la domanda della ricorrente, e quella decisoria contenente il rigetto integrale della stessa, motivato semplicemente in ragione dell'adiacenza del plateatico rispetto alla chiesa di Santa Sofia. Inoltre l'Amministrazione non avrebbe considerato il fatto che nel periodo emergenziale l'occupazione era stata assentita, omettendo pure di svolgere sopralluoghi nell'area interessata. Il Comune di Venezia si sarebbe poi appiattito sulla decisione della conferenza dei servizi di non prevedere il plateatico: in particolare, le osservazioni al preavviso di rigetto non risulterebbero controdedotte, a dispetto del contatto sociale qualificato instauratosi, tra la ricorrente e il Comune, a seguito della presentazione della domanda di stabilizzazione.

Il Tribunale non condivide queste conclusioni.

L'istruttoria non evidenzia la possibilità di accoglimento parziale della domanda di concessione ma, semmai, una situazione di criticità legata proprio alla zona della chiesa di S.Sofia, ove sorge l'esercizio della

ricorrente, per la presenza di condizioni definite dalla Soprintendenza come “di disordine e degrado” (plateatici non conformi e quant’altro), sollecitando i controlli del caso da parte dell’Amministrazione e il tempestivo rientro delle “concessioni covid”. E coerentemente, in sede decisoria si è concluso nel senso di “*non concedere l’occupazione in quanto immediatamente adiacente alla chiesa di Santa Sofia*”, sempre evidentemente a tutela del decoro dell’area e viepiù per la valorizzazione del detto bene immobile.

La motivazione della mancata previsione del plateatico nel pianino della Strada Nova Est, espressione dell’elevata discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione in fase di pianificazione, si manifesta coerente rispetto alla ragione che la ispira (la tutela della chiesa di Santa Sofia), e non avrebbe dovuto prendere in considerazione la preesistente occupazione emergenziale del suolo pubblico della ricorrente per il semplice fatto che essa non era stata concessa dal Comune.

Quanto, infine, al provvedimento di formale diniego della domanda di occupazione di suolo pubblico, l’Amministrazione ha correttamente ritenuto insuperabile la mancata previsione dell’area nel pianino di Strada Nova Est, senza che sul punto fosse utilmente valorizzabile l’apporto partecipativo fornito dal privato, che del resto nemmeno era titolare di un titolo in deroga passibile di stabilizzazione ai sensi della d.G.C. n. 54 del 31.3.2022. Si aggiunge che l’art. 10 *bis* della L n. 241/1990 non richiede un’analitica confutazione delle singole argomentazioni svolte dal privato, essendo sufficiente una motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell’atto stesso (cfr. in questo senso T.A.R. Veneto, n. 1745/2022, che richiama C.d.S., sez. II, 20 febbraio 2020, n. 1306; sez. V, 25 luglio 2018, n. 4523 e Sez. IV, 22 febbraio 2019, n. 1225). Motivazione che nel caso di specie traspare chiaramente dal contenuto del provvedimento.

Tanto comporta l'infondatezza pure del secondo e terzo motivo di ricorso.

11. In conclusione il ricorso va rigettato.

12. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente, in solido con il sig. Arton Smajli, suo avente causa, che è intervenuto in giudizio condividendo le conclusioni del ricorso, nei confronti del Comune di Venezia. Mentre non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei confronti del Ministero della Cultura che non si è costituito in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la ricorrente, in solido con il sig. Arton Smajli, al pagamento, in favore del Comune di Venezia, delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge (spese generali nella misura del 15% ed oneri riflessi).

Non luogo a provvedere sulle spese del Ministero della Cultura.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Ida Raiola, Presidente

Massimo Zampicinini, Referendario

Francesco Avino, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesco Avino

IL PRESIDENTE
Ida Raiola

IL SEGRETARIO